



TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
COMARCA DE SÃO PAULO
FORO CENTRAL CRIMINAL BARRA FUNDA
13ª VARA CRIMINAL

Av. Abrahão ribeiro, 313, 244, Barra Funda - CEP 01133-020, Fone: (011) 2127-9025, São Paulo-SP - E-mail: Sp13cr@tj.sp.gov.br

Processo nº 0082886-13.2017.8.26.0050

1/6

TERMO DE AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO, DEBATES E JULGAMENTO

Processo nº: **0082886-13.2017.8.26.0050** **CONTROLE: 1909/2017**

São Paulo, 31 de outubro de 2017 foi instalada a audiência de instrução e julgamento, lavrando-se o presente termo como disposto no artigo 405, na redação dada pela Lei 11719/08.

Presentes:

MM. Juiz de Direito

Dr. José Roberto Cabral Longaretti

DD. Promotor(a) de Justiça

Dr. Matheus Jacob Fialdini

DD. Defensora Pública

Dra. Fabiana Camargo Miranda Guerra

Réu:

BRUNO DOS SANTOS SILVA

Pelo MM. Juiz foi dito que: considerando as peculiaridades do caso concreto e tendo em vista o fundado receio de fuga por parte do réu, que se encontra preso, bem como considerando ainda o perigo à incolumidade física das pessoas presentes nesta audiência, determino que o réu permaneça algemado durante à realização dos trabalhos.

Vítima:

JOAQUIM APARECIDO DE ATAIDE SILVA

Testemunha:

SANTOS

PATRIK REIS PINTO

Artigos da denúncia

Art. 33 "caput" do(a) SISNAD

Instrução

Esta audiência foi realizada por meio audiovisual com a anuência das partes. Foram ouvidas as testemunhas e, após, realizado o interrogatório do réu, com quem a Defesa teve a oportunidade de entrevistar-se. Em seguida, **pelo MM. Juiz foi dito: 1- Tendo em vista que o réu é representado pela Defensoria Pública e sua hipossuficiência é presumível, fica isento do recolhimento da taxa judiciária. 2- Não havendo mais provas a serem produzidas, dava por encerrada a instrução criminal, passando a palavra às partes para que se manifestem em debates.**

Debates

Acusação: Encerrada a instrução, a ação penal procede em parte. A materialidade está comprovada. A autoria do tráfico, de seu turno, é frágil. O policial civil Joaquim disse que na data tinham informações de que o local era ponto de venda de drogas. Ele estava no local e fizeram a abordagem encontrando as drogas e o dinheiro. Ele não



TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
COMARCA DE SÃO PAULO
FORO CENTRAL CRIMINAL BARRA FUNDA
13ª VARA CRIMINAL

Av. Abrahão ribeiro, 313, 244, Barra Funda - CEP 01133-020, Fone: (011) 2127-9025, São Paulo-SP - E-mail: Sp13cr@tj.sp.gov.br

Processo nº 0082886-13.2017.8.26.0050

2/6

confessou a venda de drogas. Numa varredura encontraram um maço de cigarros com mais porções. Ele disse que era menor de idade, sendo verificada na delegacia que ele era procurado por tráfico. Uma senhora do bar se aproximou, mas não viu o que ele falou. O policial civil Patrick disse que o chefe passou a notícia de ponto de tráfico no local, onde o réu foi avistado. O réu estava com uma menina. Viu uma pessoa saindo, a qual aparentava ser usuária. Ele foi abordado, sendo encontrada droga no bolso. Também havia dinheiro. Na busca pela área, encontraram um maço de cigarros, com mais porções. As duas porções que ele carregava eram iguais às do maço. Não conhecia Bruno. Pelo que lembra, a delação do Conseg se referia ao local, não à pessoa do réu. Em momento algum viram o réu se aproximando do réu ou do local do maço. Chegaram ao local, mas ficaram por pouco tempo. Interrogado, o réu admitiu o porte das duas porções, negando tráfico. Estava no local com namorada e sogra e foram quatro os policiais que o renderam. A prova não é segura. Embora reincidente por tráfico, a leitura do caso em exame não oferece substrato seguro para condenação por tráfico. Com o réu havia pequena quantidade de drogas: duas porções. A delação que motivou a ação policial nada falava sobre a pessoa do réu, apenas referia-se ao local. Os policiais não fizeram campana no local e, por isso, nada aferiram sobre qualquer ação suspeita de tráfico pelo réu. O maço de cigarros foi pego num local diverso daquele em que o réu estava. Na medida em que o local era ponto de tráfico fica difícil afirmar com segurança que a droga era de pertença do réu. Essa certeza demandava uma ação mais inteligente de polícia investigativa, fenômeno que vem se tornando de difícil verificação na Justiça Criminal. Soma-se, ainda, o fato de que havia civis no local da abordagem e prisão, os quais sequer foram mencionados e ouvidos pela Polícia Civil. Há ainda divergências nos depoimentos policiais: presença da mulher ao lado do réu, presença de senhora no bar, versão apresentada pelo acusado etc. Em suma, o caso é de desclassificação par aporte para consumo pessoal, sugerindo a pena de prestação de serviços à comunidade por cinco meses, ante a reincidência do réu.

Defesa: Meritíssimo Juiz, a ação penal deve ser julgada improcedente, uma vez que inexistente prova segura para fundamentar a condenação em relação ao acusado. Com efeito, na delegacia de polícia, o acusado permaneceu em silêncio, não devendo tal atitude ser interpretada em seu prejuízo, por tratar-se de exercício de direito garantido pela Constituição Federal. Interrogado em juízo, o réu negou a prática do delito, esclarecendo que foi abordado na frente de um bar com sua namorada e sua sogra estava no interior do bar. Disse que estava com duas porções de cocaína para seu uso e



TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
COMARCA DE SÃO PAULO
FORO CENTRAL CRIMINAL BARRA FUNDA
13ª VARA CRIMINAL

Av. Abrahão ribeiro, 313, 244, Barra Funda - CEP 01133-020, Fone: (011) 2127-9025, São Paulo-SP - E-mail: Sp13cr@tj.sp.gov.br

Processo nº 0082886-13.2017.8.26.0050

3/6

R\$ 20,00. Foi abordado pelos policiais e colocado na viatura. Apenas na delegacia de polícia, viu os policiais tirarem um maço de cigarros do bolso e apresentarem aos policiais. Merece credito a versão de inocência do acusado, uma vez que as demais provas colhidas em juízo não comprovaram a pratica do delito imputado ao réu. Com efeito, da análise dos autos, verifica-se que não foi produzida qualquer prova apta a embasar um decreto condenatório. Isto porque, a prova acusatória ficou reduzida aos depoimentos dos policiais responsáveis pela prisão do réu, os quais não se prestam a comprovar a autoria do crime de tráfico imputado ao réu. A testemunha Joaquim disse que foi averiguar o local que possuía a informação de ser um ponto de tráfico. O réu foi abordado sentado em uma cadeira. Em revista pessoal, encontraram 2 pinos de cocaína e certa quantia de dinheiro. O réu admitiu o tráfico. Feita uma varredura no local, encontraram um maço de cigarros com o restante da droga. O réu disse que estava sem os documentos e que era menor de idade. No local havia um bar e o réu estava sentado próximo a este bar. **O réu não indicou o local em que estava o maço de cigarros. Este maço de cigarros estava do outro lado da rua.** Tinha algumas pessoas próximas do réu, no interior do bar. Não havia ninguém próximo ao maço de cigarros. O réu negou a posse da droga do maço de cigarros. Não fez campana no local. **Não viu o réu mexendo no maço de cigarros.** Não se recorda se alguém se aproximou após a abordagem do réu, dizendo que ele estaria no bar. A testemunha Patrik disse que foi até o local para apurar uma denúncia de ponto de tráfico de drogas. Avistou o réu sentado em um banco ao lado de um bar. O réu estava com uma menina que aparentava ser usuária de droga. O réu foi abordado e não ofereceu resistência. Encontrou com ele 2 porções de cocaína. **Realizando uma varredura no local, encontrou do outro lado da um maço de cigarros com as drogas. Não se recorda da versão apresentada pelo réu. A denúncia indicava apenas o local, não indicava uma pessoa especifica.** Não se recorda se o réu aparentava estar sob efeito de entorpecente. **Fez campana no local por algum tempo. Não viu ninguém se aproximar do réu. Não viu o réu ir até o local em que droga estava do outro lado da rua, durante a campana realizada.** Ninguém se aproximou depois da abordagem do réu. O réu foi abordado próximo a um bar. O bar estava aberto e com pessoas. Nenhuma das pessoas que ali estavam acompanhou a abordagem do réu. Verifica-se, assim, que o conjunto probatório é demasiadamente frágil. Com efeito, conforme narrado pelos policiais, o réu foi abordado sentado próximo a um bar e em seu poder foi encontrado apenas dois pinos de cocaína. O réu estava sozinho e não foi visto em contato com outras pessoas ou em atitude típica de mercancia de entorpecentes. A droga que estava do outro lado da rua



TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
COMARCA DE SÃO PAULO
FORO CENTRAL CRIMINAL BARRA FUNDA
13ª VARA CRIMINAL

Av. Abrahão ribeiro, 313, 244, Barra Funda - CEP 01133-020, Fone: (011) 2127-9025, São Paulo-SP - E-mail: Sp13cr@tj.sp.gov.br

Processo nº 0082886-13.2017.8.26.0050

4/6

não foi apontada pelo réu e foi encontrada em varredura feita no local. Patrik disse, ainda, que foi realizada breve campana e que neste período não viu ninguém se aproximar do acusado ou o acusado se deslocar até o outro lado da rua onde a droga estava. Diante de tal contexto, nada vincula o réu aos entorpecentes encontrados do outro lado da rua, sendo certo que em poder do réu havia apenas duas porções de cocaína para seu uso. O réu foi abordado em frente a um bar que estava aberto e com pessoas em seu interior. Possível, assim, que ponto de tráfico fosse no interior deste bar. No entanto, os policiais se precipitaram e não fizeram qualquer diligencia no local presumindo que a droga fosse do réu. E nem se alegue que o acusado confessou informalmente o tráfico de drogas. Primeiro porque não é crível que uma pessoa seja abordada com apenas dois pinos de cocaína e espontaneamente confesse um crime e aponte o local em drogas poderiam ser encontradas. Depois porque tal confissão não restou minimamente comprovada em juízo. Com efeito, o policial Patrik não se recordou da versão apresentada pelo réu, restando isolada a declaração de Joaquim de o réu teria confessado informalmente o tráfico. Frisa-se, ainda, que a prisão do réu foi relaxada na audiência de custódia a pedido do próprio Ministério Público que entendeu, na ocasião, a inexistência de indícios de autoria do crime de tráfico com relação ao réu. Em juízo, nada de novo foi produzido pela acusação. Assim, diante do frágil conjunto probatório, aguarda a defesa a absolvição do acusado, nos termos do art. 386, incisos VII do Código de Processo Penal. Caso não seja esse o entendimento de Vossa Excelência, o que ora se admite apenas “ad argumentandum”, requer-se a desclassificação para o art. 28 da lei 11.343/06, uma vez que o réu admitiu a posse de duas porções de cocaína para seu uso. Com relação ao restante da droga, conforme argumentos já expostos, nada há nos autos que vincule esta droga ao réu. Subsidiariamente, requer-se: 1) fixação da pena-base no mínimo legal, 2) regime inicial diverso do fechado, 3) direito ao recurso em liberdade.

Sentença: VISTOS. BRUNO DOS SANTOS SILVA, qualificado nos autos, foi denunciado como incurso no artigo 33, *caput*, da Lei nº 11.343/06, porque no dia 18 de setembro de 2017, por volta de 17h10, na Rua João Martins, 140, nesta Comarca, trazia consigo, para fim de tráfico de entorpecentes, 22 invólucros de cocaína, sem autorização e em desacordo com determinação legal. Apurou-se que, na data e local dos fatos, o indiciado foi avistado, em atitude suspeita, por policiais civis, em local conhecido pelo tráfico de drogas. Na abordagem de Bruno foram encontrados, no bolso traseiro de sua bermuda, dois invólucros de cocaína e a quantia de R\$ 20,00, em



TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
COMARCA DE SÃO PAULO
FORO CENTRAL CRIMINAL BARRA FUNDA
13ª VARA CRIMINAL

Av. Abrahão ribeiro, 313, 244, Barra Funda - CEP 01133-020, Fone: (011) 2127-9025, São Paulo-SP - E-mail: Sp13cr@tj.sp.gov.br

Processo nº 0082886-13.2017.8.26.0050

5/6

espécie. Em revista pelo local, foi encontrado, do outro lado da rua, ao lado de um pequeno arbusto, um maço de cigarros contendo 20 invólucros de cocaína em seu interior. Indagado sobre os fatos, o indiciado confessou que estava praticando a traficância no local. A denúncia veio acompanhada do respectivo inquérito policial, sendo determinada, nos termos do artigo 55 da Lei nº 11.343/06, a notificação do acusado para apresentar defesa prévia, em 06 de outubro de 2017 (fls. 79/80). Sobreveio a manifestação de fls. 103/104. A denúncia foi recebida a fls. 107. Durante a instrução, foram ouvidas duas testemunhas comuns. Após, o réu foi interrogado. Nas alegações finais, o Ministério Público requereu a desclassificação da conduta para aquela prevista no artigo 28 da Lei de Drogas, com prestação de serviços à comunidade por cinco meses, dada a reincidência do acusado. A defesa, por sua vez, postulou a absolvição por insuficiência probatória ou, subsidiariamente, a desclassificação da conduta para aquela prevista no artigo 28 da Lei nº 11.343/06, ou seja fixada a pena no piso e em regime diverso do fechado, facultando-se o recurso em liberdade. **É O RELATÓRIO. DECIDO.** A ação é improcedente, apesar da materialidade do delito estar comprovada pelo laudo de fls. 83/85, o qual confirma ser cocaína a substância apreendida a fls. 15 e constatada a fls. 16/18. O réu, na fase inquisitiva, permaneceu silente. Em Juízo, alegou que estava próximo de um bar, com a namorada, em poder de R\$ 20,00 e de duas porções de cocaína para uso pessoal, quando ali chegou uma viatura, da qual desembarcaram quatro policiais, que o abordaram e o levaram detido, dizendo que fora “denunciado”. Somente no Distrito Policial é que um deles tirou do bolso o maço de cigarros com o restante da droga. Não conhecia nenhum desses policiais antes. Sua inverossímil versão foi fulminada pela prova produzida durante a instrução, a qual confirmou aquilo que descreve a denúncia, tornando imperativa sua condenação e repelindo a postulada absolvição. O policial civil Joaquim informou que na data, foram averiguar denúncia de tráfico de drogas no local, onde avistaram o acusado sentado perto de um bar. Fizeram abordagem e encontraram em poder dele duas porções de cocaína e R\$ 20,00. Em um maço de cigarros, do outro lado da rua, encontraram as demais vinte porções. O acusado negou o tráfico e que as drogas do maço fossem suas. Basicamente nesse mesmo sentido foram os informes do policial civil Patrick, que aduziu ter havido breve campana, que o acusado estava na companhia de uma garota, que as porções de drogas do maço de cigarros eram idênticas às aquelas encontradas com o acusado e que a denúncia não identificava ninguém pessoalmente. O réu não confessou o tráfico. Ora, diante daquilo que consta dos autos, inexiste prova hábil a embasar decreto condenatório, como bem requereram as partes, restando



TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
COMARCA DE SÃO PAULO
FORO CENTRAL CRIMINAL BARRA FUNDA
13ª VARA CRIMINAL

Av. Abrahão ribeiro, 313, 244, Barra Funda - CEP 01133-020, Fone: (011) 2127-9025, São Paulo-SP - E-mail: Sp13cr@tj.sp.gov.br

Processo nº 0082886-13.2017.8.26.0050

6/6

caracterizada apenas a hipótese prevista no artigo 28 da Lei de Drogas, confessada pelo réu. Assim, como o contexto probatório não delineou de forma inequívoca a hipótese descrita na denúncia, imperativa a desclassificação da conduta do réu para porte de droga para consumo pessoal. Ante todo o exposto e considerando o mais que dos autos consta, **JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE** a pretensão punitiva estatal e **DESCCLASSIFICO** a conduta praticada pelo acusado **BRUNO DOS SANTOS SILVA** para aquela prevista no artigo 28 da Lei nº 11.343/06, aplicando a pena de prestação de serviços à comunidade, pelo prazo de cinco meses, considerando sua reincidência pela prática de tráfico de drogas (fls. 11 do apenso). Diante do ora decidido, expeça-se, imediatamente, alvará de soltura clausulado, bem como guia de levantamento da quantia apreendida a fls. 15. Após o trânsito em julgado, lance-se o nome do condenado no rol dos culpados e, oportunamente, archive-se. Publicada em audiência, saem os presentes intimados. Registre-se. Nada mais.

Recursos

Ministério Público: Não houve
 Réu: Não houve
 Defesa: Não houve

Houve desistência de recurso das partes e o MM. Juiz determinou a expedição de guia de recolhimento definitiva.

Lido e achado conforme vai devidamente assinado. Eu, _____ Simone Borges Tomarchio, Assistente Judiciário, digitei e subscrevi. São Paulo, 31 de outubro de 2017.

JOSÉ ROBERTO CABRAL LONGARETTI
Juiz de Direito

Matheus Jacob Fialdini
Promotor(a) de Justiça

Fabiana Camargo Miranda Guerra
Defensora Pública

Réu: